

الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
عدد القضية 28620
تاريخه: 28 جوان 2018

أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ «ع ج ي» المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2015/07/02

في حق: «ش ت ا» في شخص ممثلها القانوني مقرها تونس.
الضد: (1) «م ع ن د في حق ص ص ض ح م» بتونس .

(2) «س ب س».

(3) «ز خ».

طعنا في القرار الاستئنافي عدد 40329 الصادر بتاريخ 2015/2/24 عن محكمة الاستئناف بالمنستير والقاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي فيما قضى به في خصوص الملزم بالأداء ومن اخراج «ش ت ا» من نطاق التداعي والقضاء مجددا بإلزام هذه الاخيرة بأداء مبلغ التعويض المحكوم به واخراج «م ع ن د في حق ص ص ض ح م» من نطاق التداعي.

وعلى تقرير مستندات التعقيب المقدم في 22 جويلية 2015 والمبلغ نظيرا منه للمعقب ضدهم بواسطة عدل التنفيذ ف ق بالنسبة للمعقب ضده الاول حسب رقيمه عدد 56294 بتاريخ 2015/7/15 وبواسطة عدل التنفيذ ش م حسب رقيمه عدد 16947 بتاريخ 2015/7/16 بالنسبة للمعقب ضدهما ثانيا وثالثا.

وبعد الاطلاع على قرار الدائرة الثالثة لدى محكمة التعقيب الصادر بتاريخ 2016/4/13 بإحالة القضية على السيد الرئيس الاول للنظر في امكانية احالتها على الدوائر المجتمعة للبت في مسألة موضوع الخلاف على معنى أحكام الفصل 191 م م ت.

وبعد الاطلاع على قرار السيد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب المؤرخ في 2016/4/26 المتضمن دعوة الدوائر المجتمعة للنظر في المسألة القانونية محل الاختلاف وعرض القضية على السيد وكيل الدولة العام لدى هذه المحكمة لتقديم ما لديه من ملحوظات حول تلك المسألة وتكليف المستشار السيدة ل ج بتقرير القضية ودراسة المسألة وتهيئة القضية للحكم.

وبعد الاطلاع على ملحوظات الوكالة العامة لدى هذه المحكمة الواردة بالتقرير المؤرخ في 18 ماي 2016 والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المنتقد والبت في الموضوع لجاهزيته للفصل. وبعد الاطلاع على ومظروفات الملف ونسخة القرار المطعون فيه والتأمل في الاجراءات القانونية نقدم للجناب ما يلي:

من حيث الشكل:

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل 175 وما بعد من م م م ت كما استوفت الإحالة على الدوائر المجتمعة شروطها وفقا لأحكام الفصل 191 من م م م ت مما يتجه معه قبوله شكلا.

من حيث الأصل:

حيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها القرار المطعون فيه والاوراق التي انبنى عليها قيام المدعين في الاصل (المعقب ضد هما الثاني والثالثة الآن) لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية عارضين أنهما تعرضا لحادث مرور بتاريخ 2006/12/4 تسببت فيه الوسيلة المؤمنة لدى المطلوبة (المعقبة حاليا) مما خلف لهما أضرار بدنية طالبين عرضهما على الفحص الطبي حتى يتسنى لهما تقديم طلباتهما النهائية وفي الأثناء تم ادخال كل من المسؤول المدني (سائق السيارة) ج د ع ل وهو مالکها أيضا في القضية كما تم ادخال «م ع ن د في حق ص ص ض ح م».

وحيث وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 13938 بتاريخ 2008/2/18 والقاضي ابتدائيا بإلزام الدخيل ج د ع ل بحضور «م ع ن د في حق ص ص ض ح م» بأن يؤدي لفائدة كل واحد من المدعين ما يلي:

1- ل ب س مبلغ 16.305.858 د عن ضرره البدني ومبلغ 2.371.760 د عن ضرره المعنوي والجمالي و 1.587.682 د عن مصاريف العلاج والتداوي و 80.000 د عن أجره الاختبار الطبي.

2- ول خ خ 5.104.444 د عن ضررها البدني ومبلغ 741.246 د عن ضررها المعنوي والجمالي مع 80.000 د عن أجره الاختبار.

وللمدعين معا 200.000 د لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه بالأداء واخراج المدعى عليها «ش ت ا» في نطاق التداعي وبرفض الدعوى فيما زاد على ذلك.

فتولى «م ع ن د في حق ص ص ض ح م» الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور ناعيا عليه مخالفة احكام الفصلين 120 و 172 من م ت طالبا أصالة

نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى الموجهة ضده واحتياطيا الحط من الغرامات المقضي بها.

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف بالمنستير قرارها عدد 33162 بتاريخ 2011/3/8 والقاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي فيما قضى به في خصوص الملزم بالأداء ومن اخراج ل"ش ت ت" من نطاق التداعي والقضاء مجددا بالزام هذه الاخيرة بأداء مبلغ التعويض المحكوم به واخراج «م ع ن د» في حق «ص ض ح م» من نطاق التداعي بمقولة أن الطعن المتعلق بمخالفة احكام الفصلين 120 و 172 من م ت في غير طريقه باعتبار أن صورة قضية الحال لا تتعلق بانعدام كلي للتأمين وانما بانتهاء صلوحية شهادة التأمين وبالتالي وطالما ثبت وجود عقد تأمين لم تدل به شركة التأمين حتى يتسنى للمحكمة التثبت من مدته وسريانه وما اذا كان العقد قد تجدد ضمنا من عدمه خاصة وأن الملف خلو مما يفيد الاعلام بفسخه ومن أي انذار بالخلاص عملا بمقتضيات الفصل 11 من م ت ، منتهية لاعتبار شركة التأمين ضامنة لنتيجة الحادث.

وحيث تعقبت الاخيرة في الذكر القرار المذكور ناعية عليه ما يلي:

المطعن الأول: خرق أحكام الفصل 5 من مجلة التأمين:

بمقولة أن علاقتها بالسائق المسؤول عن الحادث انقطعت منذ ما يناهز السنة قبل حصول الحادث ولم يجدد المعني بالأمر التأمين لديها وبناء عليه فانه بانتهاء مدة عقد التأمين ينعدم موجب تغطيتها للمسؤولية المدنية وللحلول محله في التعويض عن الاضرار التي يلحقها بالغير.

المطعن الثاني: سوء تأويل الفصل 11 من مجلة التأمين

قولاً ان اجراءات ايقاف مفعول عقد التأمين أو فسخه التي وردت بالفصل 11 الأنف الذكر لا يمكن أن تعني العقود المفتوحة المتجددة ضمناً التي تتجاوز مدتها السنة. وبالتالي فان ابقاء الطاعنة على مسؤوليتها المدنية دون أن يكون الملف متضمناً لما يثبت أن عقد تأمينها للمعني بالأمر يتجاوز المستفيد تعسف على احكام الفصل 5 من م ت وسوء تأويل الأحكام الفصل 11 من نفس المجلة طالبة النقض والاحالة.

وحيث أصدرت محكمة التعقيب قرارها عدد 68106 المؤرخ في 2012/4/25 بالنقض والاحالة قولاً أن شهادة التأمين هي وليدة عقد التأمين ومنبثقة عنه بخصوص المدة المؤمن عليها وقد تبين من هذه الشهادة أن صلوحيتها محددة المدة وهي عام واحد طبقاً يقتضيه الفصل 5 من م ت وبذلك فان صلوحية شهادة التأمين من صلوحية عقده وتنتهي بانتهائه وعليه

فان بحث المحكمة في عقد التأمين ومدى صلوحيته من عدم ذلك وعلى الانذار الذي يوجبه الفصل 11 من م ت لترتيب اقرار فسخ عقد التأمين المنصوص عليه بالفصل 120 من نفس المجلة عندما تتجاوز مدة العقد السنة طبقا لأحكام الفصل 5 من م ت وهي ليست الصورة في قضية الحال بدليل أن الفصل 120 فرق بين الحالتين وهما حالة انتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة للعقود المحددة الاجل وحالة فسخ عقد التأمين. وقد خص كل حالة منهما بفقرة مستقلة ولا يمكن بالتالي الخلط بينهما وبذلك يبقى الفسخ متعلقا بالعقود التي لم تنته صلوحيتها وتتجاوز مدتها العام (كعدم خلاص اجازة التأمين مثلا) واستخلصت من ذلك أن القرار المنتقد جاء مخالفا لأحكام الفصلين 5 و 120 من م ت.

وحيث وبإعادة نشر القضية لدى محكمة الاستئناف بالمنستير صدر القرار المضمن نصه بباب الاجراءات استنادا لنفس الاستنتاجات التي تبنتها نفس المحكمة في قرارها الاستئنافي عدد 33162 بتاريخ 2011/3/8 السالف تضمينه نصا وسندا.

وحيث تعقبت شركة الضمان القرار عدد 40329 الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنستير بتاريخ 2015/2/24 بواسطة نائبها الاستاذ ع ج ي مؤسسة طعنها على نفس السبب الذي من أجله وقع النقض في القضية التعقيبىة عدد 68105 الامر الذي اقتضى احالة القضية على السيد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب للنظر في امكانية احالتها على الدوائر المجتمعة للنظر في المسألة موضوع الخلاف بين القرار المنتقد ومحكمة التعقيب على معنى أحكام الفصل 191 من م م ت

المحكمة

1-من حيث تعهد الدوائر المجتمعة

حيث اقتضى الفصل 191 م م ت أنه إذا كان النقض مع الإحالة على محكمة أخرى وقضت هذه المحكمة بما يخالف ذلك ووقع الطعن في هذا الحكم بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولا فإن محكم التعقيب متألّفة من دوائرها المجتمعة تتولى النظر في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها من دائرة الإحالة.

وحيث أن الطعن في قضية الحال يتعلق بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله المتعلق بمدى تواصل سريان عقد التأمين المنتهية صلوحيته. وبالتالي فإن شروط الفصل 191 م م ت قد توفرت لتعهد الدوائر المجتمعة لتعلق الطعن بنفس السبب الواقع النقض من أجله.

2- من حيث انتهاء صلوحية عقد التأمين

حيث أن الاشكال القانوني المطروح يتمحور حول معرفة ما إذا كانت شركة التأمين تغطي مسؤولية الحادث الذي تسببت فيه الوسيلة المؤمنة لديها والتي انتهت صلوحية شهادة تأمينها أم أنها لا تؤمن تلك الوسيلة ويصبح بالتالي «م ع ن د في حق ص ض ح م» هو المسؤول قانونا على تغطية نتائج الحادث التي تسببت فيه تلك الوسيلة.

وحيث ولئن فرق المشرع صلب الفصل 5 من مجلة التأمين بين نوعين من عقود التأمين على المسؤولية المدنية أولهما تلك المحددة بأجل معين وثانيهما تلك المفتوحة المتجددة ضمناً، فإن عدم ادلاء المعقبة في قضية الحال بعقد التأمين الذي كان يربطها بمؤمنها ليس له أدنى تأثير على دفعها المتعلق بعدم تحملها تبعات الحادث بسبب انعدام التأمين بعد انتهاء صلوحية شهادة التأمين المتعلقة بالوسيلة المتسببة في الحادث ضرورة أن هذه المسألة محسومة باقرار سائق تلك الوسيلة بانتهاء أجل عقد التأمين الذي يربطه بالطاعنة منذ ما يقارب السنة قبل تاريخ حصول الحادث وهو ما يعززه ثبوت ادانته من أجل عدم تأمين المسؤولية المدنية طبقاً لأحكام الفصلين 110 و 115 من مجلة التأمين.

وحيث خول الفصل 120 من م ت في فقرته الثانية للمؤمن أن يعارض ضحايا حوادث المرور أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بانتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة للعقود المحدودة بأجل.

وحيث عللت محكمة القرار المنتقد قضاءها وصولاً للنتيجة التي انتهت إليها بقولها ان انتهاء صلوحية شهادة التأمين لا تعني انتهاء عقد التأمين وأنه يجب التفرقة بين شهادة التأمين وعقد التأمين اذ أن هذا الأخير هو الوثيقة الممضاة من الطرفين والتي تتضمن شروط التأمين ومدته وآثاره أما شهادة التأمين فهي مجرد وثيقة ادارية لإثبات وجود العقد لا غير ومن ثمة كان لزاماً على شركة الضمان الادلاء بالعقد لتقف المحكمة على جدية دفعها بانتهاء العقد لانتهاء مدته وعدم تجديده من المؤمن له وبالتالي التثبت من مدى احترامها للإجراءات المحمولة عليها بمقتضى الفصل 11 من مجلة التأمين.

وحيث أن مثل هذا التعليل لا يستقيم واقعا وقانونا طالما ثبت انتهاء عقد التأمين الرابط بين الطاعنة ومؤمنها بانتهاء مدته وعدم تجديده مثلما سلف شرحه وبذلك فإن بحث المحكمة عن عقد التأمين ومدى صلوحيته من عدم ذلك وعلى الاجراءات التي يوجبها الفصل 11 من م ت لترتيب أثر الفسخ يكون في غير طريقه ضرورة أن تلك الاجراءات لا تكون نافذة الا اذا تعلق الامر بعقد التأمين المتجدد ضمناً وفي الصورة التي يتقاعس فيها المنتفع بالتأمين عن

دفع أقساط التأمين وهي ليست الصورة موضوع قضية الحال بدليل أن الفصل 120 من م ت فرق بين حالة انتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة للعقود المحددة بأجل وحالة فسخ عقد التأمين وخص كل منهما بفقرة مستقلة بها ولا يمكن بالتالي الخلط بينهما ذلك أن الفسخ يتعلق بالعقود الغير محددة والمتجددة ضمناً لا غير.

وحيث يستخلص مما تقدم أن محكمة القرار المنتقد لما أسست قضاءها على أحكام الفصل 11 من مجلة التأمين الذي يوقف الفسخ على توفر شرط الانذار وأنه طالما لم يقع الفسخ فإن العقد يظل منتجاً لآثاره دون مراعاة ما ثبت من مظروفات الملف من أن الأمر يتعلق بعقد متجدد المدة انتهت صلوحيته ودون مراعاة مقتضيات الفصلين 5 و 120 من نفس المجلة تكون قد حرفت الوقائع وأساءت فهم وتطبيق القانون وهو ما يوجب نقض قرارها بدون إحالة.

ولهذه الأسباب:

قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلاً وأصلاً ونقض القرار المطعون فيه دون إحالة وإعفاء الطاعنة من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليها.

وصدر هذا القرار عن الدوائر المجتمعة بحجرة الشورى يوم الخميس 28 جوان 2018 برئاسة السيد الهادي القديري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

وعضوية رؤساء الدوائر السادة:

الهادي العياري-نازك كادة-المنصف الكشو-البشير المطوي-رجاء الفخفاخ-وسيلة الكعبي-الحبيب بلحاج-نعيمة رحيم-عادل الأندلسي-لمياء الحمامي-سارة العياري-شادية الصافي-كمال مصطفى العلاني-كوثر السعدي-جمال المستيري-منيرة النحالي-جميل بن عياد-محمد عماد بن عبد الجليل-لطيفة البغدادي-سلوى النهدي-المنجيشلغوم-روضة اوبيش-محمد كمال دويك.

والمستشارين السادة:

مفيدة الصولي-سهام الشاهد-راضية المنتصر-آمال عباسي-عبد الباسط الخالي-زينب لغلوغ-رجاء بوسمة-بديع بن عباس-ثريا الدايش-سميرة الحويوي-أمل العرفاوي-بسمة بودن-مفيدة الطلحاوي-سنية الدبابي-

إبراهيم الحرباوي-ماجدة الفهري-حاتم بن جماعة-بلقاسم كعوان-سعاد
شبار-عفاف عالشيخ-إيمان الشرفي-آسيا العياري-ريم منية البحري.
وبمحضر السيد شكري التريكي مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة
التعقيب ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة عفاف الحاجي.